



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 del 13/08/2026

OGGETTO: Approvazione del ripiano parziale delle perdite della società SA.CAL. S.p.a e conseguente utilizzo parziale della quota accantonata del risultato di amministrazione al Fondo Perdite Società Partecipate (Art. 21, D. Lgs. n. 175/2016).

L'anno duemilaventisei, addì tredici, del mese di Agosto alle ore 10:26 ed in continuazione, in Lamezia Terme presso la Sala Consiliare SEDE DEL CONSIGLIO in seduta ordinaria di prima convocazione per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza Il Presidente GRANDINETTI MARIA.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA.

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti rispetta quanto voluto dall'Art.27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare l'argomento in oggetto.

All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
MURONE MARIO	Si	MURACA CARMELINA ISA	Si
BRANCA OSCAR	No	MURACA FABRIZIO	Si
CARUSO FRANCESCO	Si	NICOTERA GIANCARLO	Si
CARUSO TITINA	Si	RASO GIOVANNI MANUEL	Si
CRISTIANO MASSIMO	Si	RASO MARIALUCIA	Si
COLOSIMO ADELAIDE	Si	ROSATO MICHELE	Si
FOLINO MATTEO	Si	SAULLO ALESSANDRO	Si
GRANDINETTI MARIA	Si	SERRATORE BERNADETTE	Si
LO MORO DORIS	Si	VESCIO LIDIA	Si
LORENA ANTONIO	No	VESCIO SALVATORE GENNARO	Si
MASI GENNARINO	Si	VILLELLA CARMINE	Si
MASTROIANNI ANTONIO	Si	VITALE ANNITA	Si
MASTROIANNI DAVIDE	Si		

Presenti n° 23 Assenti n° 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Lamezia Terme partecipa al Capitale della SA.CAL. S.p.a. detenendo una quota di partecipazione pari al 2,86 % del capitale sociale per n. 5463 azioni pari al valore nominale di Euro 2.824.371,00;

Preso atto che l'organo assembleare della società, in data 27.05.2026 ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2025, evidenziando un utile pari ad Euro 5.460.199,00 con perdite portate a nuovo sono pari ad € 12.208.268,00, specificando che la perdita residua relativa all'esercizio chiuso al 31.12.2020 ammonta ad Euro 7.165.486,00 ed è stata sospesa e reinviata a norma dell'art. 6 del DL. n. 23/2020;

Preso atto che la società SA.CAL S.p.a nell'ultimo triennio 2023-2025 ha ottenuto un risultato di esercizio positivo ed in aumento e pertanto non versa in condizioni caratterizzate da reiterate perdite d'esercizio di esercizio. L'andamento economico finanziario positivo della società, quindi, documenta e motiva un reale prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione;

Considerato che la medesima Assemblea dei soci in merito alla perdita residua dell'esercizio 2020 quantificata in Euro 7.165.486,00 precedentemente sospesa ai sensi dell'art. 6 D.L. 23/2020, ha deliberato di assorbire tale importo utilizzando integralmente le riserve disponibili pari ad Euro 209.325,00, l'utile d'esercizio 2025 pari ad Euro 5.460.199,00 e di coprire la perdita residua pari ad Euro 1.495.962,00 "mediante versamento diretto, in conto copertura perdita, in favore della società da parte dei soci in proporzione alle azioni detenute o mediante corrispondente riduzione del Capitale sociale";

Tenuto conto della quota di partecipazione azionaria del Comune di Lamezia Terme pari ad Euro 2,86% del Capitale sociale ne deriva che la quota di perdita di competenza dell'Ente ammonta a complessivi Euro 42.712,73;

Vista la nota di SA.CAL S.p.A , acquisita al protocollo dell'Ente con n. 56657 del 13.07.2026, con la quale è stato assegnato a tutti gli azionisti un termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione per dare esecuzione alla delibera assembleare della società stessa del 27.05.2026 scegliendo tra il versamento diretto in denaro con bonifico, avente la causale "Versamento copertura perdita pro-quota – Delibera ass. 27.05.2026 -Socio Comune di Lamezia Terme, e la riduzione del Capitale sociale per perdite, senza nessuno esborso finanziario per il socio ma la conseguente e proporzionale diminuzione del numero di azioni detenute;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP) ed in particolare l'art. 21 comma 1 che prevede l'obbligo per gli enti locali soci di accantonare apposite risorse nel risultato di amministrazione in caso di perdite delle società partecipate nonché il comma 3 bis dell'articolo sopracitato, che prevede che le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato;

Considerato che nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 è stato regolarmente accantonato nel risultato di amministrazione l'importo di Euro 531.421,36 a titolo di Fondo Perdite Società Partecipate" di cui

- Euro 144.223,57 per copertura perdite Sacal;
- Euro 387.197,79 per copertura perdite Lamezia Europa;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei soci del 27.05.2026 con cui è stato approvato il ripiano della perdita residua esercizio 2020, mediante versamento diretto, in conto copertura perdita, in favore della società da parte dei soci in proporzione alle azioni detenute o mediante corrispondente riduzione del Capitale sociale";

Considerato che per come si evince dal verbale a rogito del Notaio incaricato Rep. N. 6880/Racc. n. 5786, il Comune di Lamezia Terme ha optato per il versamento diretto in denaro, si rende necessario procedere allo svincolo proporzionale e all'utilizzo della corrispondente quota del fondo precedentemente accantonato, per un importo pari a Euro 42.712,73 al fine di dare copertura finanziaria agli impegni derivanti dal ripiano della perdita residua esercizio 2020 della società SACAL S.p.A.;

Vista la comunicazione della SA.CAL S.p.A. di cui al Prot. 56657 del 13.07.2026;

Vista la relazione istruttoria elaborata dal Settore Economico - Finanziario allegata alla presente;

Considerato ancora, per come si evince dal verbale a rogito del Notaio incaricato Rep. N. 6880/Racc. n. 5786, depositato in atti, il Comune di Lamezia Terme ha optato per il versamento diretto in denaro, si rende necessario procedere allo svincolo proporzionale e all'utilizzo della corrispondente quota del fondo precedentemente accantonato, per un importo pari a Euro 42.712,73 al fine di dare copertura finanziaria agli impegni derivanti dal ripiano;

Considerato e dato atto del risultato d'esercizio positivo nell'ultimo triennio per come di seguito rappresentato:

Risultato di esercizio	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
	(837.809,00)	(2.484.775)	291.248	1.426.159	5.460.1999

Rilevato, pertanto, che la società negli ultimi tre anni ha registrato utili d'esercizio in aumento e pertanto non versa in condizioni caratterizzate da reiterate perdite d'esercizio tant'è che ha destinato le riserve disponibili e l'utile dell'esercizio 2025 alla copertura della perdita dell'anno 2020. L'andamento economico finanziario positivo della società, quindi, documenta e motiva un reale prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione.

Tenuto conto, altresì, che la Corte dei Conti ha sancito che "le quote accantonate possono essere svincolate solo in presenza di un legittimo ed effettivo ripiano delle perdite e nei limiti in cui sia compatibile con il principio di prudenza che deve necessariamente governare le scelte gestionali delle pubbliche amministrazioni" (Sez. di controllo Corte dei Conti per la Regione Siciliana, delib. n. 25/2021/PAR).

Pertanto si ritiene che sussista "l'interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali" (Sez. di controllo Corte dei conti per la Regione Veneto delib. n. 18/2021 e per la Regione Lombardia n. 31/2022) mediante la partecipazione al ripiano delle perdite della società partecipata attesa la strategicità della SA.CAL che rappresenta un asset strategico per la regione Calabria poiché costituisce uno dei principali strumenti per favorire accessibilità, attrazione turistica anche internazionale, competitività economica e coesione territoriale dell'intera Regione.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

Acquisito, altresì, il parere dell'Organo di revisione ;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Udita la relazione dell'Assessore al ramo dott.ssa Maria Nardo;

Tenuto conto del dibattito consiliare, per come si evince dal verbale della seduta a cui si fa espresso rinvio e riferimento;

Atteso l'esito della votazione per appello nominale delle ore 11,30 sulla proposta di deliberazione che di seguito si riporta:

Consiglieri presenti n.23 (Murone, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Cristiano, Folino, Grandinetti, Lo Moro, Masi, Mastroianni A., Mastroianni D., Muraca C.I., Muraca F., Nicotera, Raso G.M., Raso M.L., Rosato, Saullo, Serratore, Vescio L., Vescio S.G., Villella, Vitale);

Consiglieri assenti n.2 (Branca, Lorena) ;

Voti favorevoli n. 17 (Murone, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Cristiano, Folino, Grandinetti, Mastroianni A., Mastroianni D., Muraca C.I., Nicotera, Raso G.M., Raso M.L., Rosato, Saullo, Vescio S.G., Villella);

Voti contrari n. //

Astenuti n. 6 (Lo Moro, Masi, Muraca F., Serratore, Vescio L., Vitale);

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di prendere atto del risultato d'esercizio della SA.CAL S.p.A. relativo all'anno 2025 che si è chiuso con un utile pari ad Euro 5.460.199,00 con perdite portate a nuovo sono pari ad € 12.208.268,00, specificando che la perdita residua relativa all'esercizio chiuso al 31.12.2020 ammontante ad Euro 7.165.486,00 è stata sospesa e reinviata a norma dell'art. 6 del DL n. 23/2020;

di prendere atto, altresì che la società SA. CAL S.p.A nell'ultimo triennio 2023-2025 ha registrato un risultato di esercizio positivo e che l' Assemblea dei soci nella seduta del 27.05.2026 ha deliberato la copertura della predetta perdita con utilizzo delle riserve disponibili per l'importo di Euro 209.325,00, con utilizzo dell'utile di esercizio 2025 per l'importo di Euro 5.460.199,00 e per la rimanente parte per l'importo di Euro 1.495.962 mediante versamento diretto, in conto copertura perdite, in favore della società da parte dei soci in proporzione alle azioni detenute o mediante corrispondente riduzione del capitale sociale;

di constatare che la quota a carico dell'Ente è pari ad Euro 42.712,73 in ragione della partecipazione posseduta del 2,86% del Capitale sociale e pertanto si provvederà, per come evidenziato nel verbale redatto dal notaio incaricato, ad effettuare versamento diretto in denaro con bonifico a favore della SA.CAL S.p.A avente come causale "Versamento copertura perdita pro-quota – Delibera ass. 27.05.2026 - Socio Comune di Lamezia Terme";

di approvare il ripiano della perdita residuale della società SA.CAL S.p.A. relativa all'esercizio 2020 per la quota di competenza dell'Ente per l'importo di Euro 42.712,73 nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 21 comma 1 e comma 3-bis del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP);

di autorizzare lo svincolo parziale e il conseguente utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione destinata al "Fondo Perdite Società Partecipate" per l'importo di Euro 42.712,73 corrispondente alla quota di perdita parziale effettivamente oggetto di ripiano;

di dare atto che si procederà alla correlata variazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 - esercizio 2026 per l'iscrizione delle risorse svincolate dall'avanzo accantonato e l'istituzione del relativo capitolo di spesa denominato " Copertura perdite SACAL" - Pdc. 2.04.18.02.001 per il successivo trasferimento monetario alla società SA.CAL S.p.A.;

e su proposta del Consigliere Alessandro Saullo, con separata votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 2217 del 31/07/2026, esprime parere POSITIVO.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 04/08/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 2217 del 31/07/2026, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 04/08/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
GRANDINETTI MARIA

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA